



PUTUSAN

Nomor 7050 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Anak, telah memutus perkara Anak:

Nama : **SEPTIA NINGRUM alias SEPTI**;
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/8 September 2008;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Maccini Sawah Nomor 34, Kelurahan Maccini, Kecamatan Makassar, Kota Makassar/Jalan Masjid Jabal Nur Nomor 17, Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar, Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Ibu Rumah Tangga;

Anak tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 13 Juli 2025 sampai dengan tanggal 27 Juli 2025;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 25 November 2025 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 7050 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak SEPTIA NINGRUM alias SEPTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak SEPTIA NINGRUM alias SEPTI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di LPKA Maros dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di LPKS Sentra Wirajaya;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) saset kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,9812 (nol koma sembilan delapan satu dua) gram dan berat akhir 0,8106 (nol koma delapan satu nol enam) gram;
 - 1 (satu) tas kecil warna hitam;
 - 1 (satu) timbangan digital/skil;
 - 1 (satu) bal saset kosong;
 - 1 (satu) kaca/pireks;
 - 1 (satu) penutup botol tertancap pipet;
 - 1 (satu) sendok pipet sabu warna bening;
 - 3 (tiga) korek api gas;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam milik Muhammad Al-Furqan Amin alias Aan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru muda milik Dandi alias Dandio;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Muhammad Al Furqan Amin alias Aan;

4. Menyatakan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mks tanggal 8 Desember 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 7050 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Anak Pelaku SEPTIA NINGRUM alias SEPTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku berupa pembinaan selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Anak (LPKA) Kelas II Kabupaten Maros;
3. Memerintahkan Anak Pelaku mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pelatihan kerja tersebut dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) jam dalam 1 (satu) hari di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Sentra Wirajaya Kota Makassar;
4. Memerintahkan pembimbing kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, bimbingan dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa pidana penjara dan pelatihan kerja serta melaporkan perkembangannya kepada Jaksa Penuntut Umum;
5. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) saset kecil berisi Narkotika jenis sabu dengan berat awal 0,9812 (nol koma sembilan delapan satu dua) gram dan berat akhir 0,8106 (nol koma delapan satu nol enam) gram;
 - 1 (satu) tas kecil warna hitam;
 - 1 (satu) timbangan digital/skil;
 - 1 (satu) bal saset kosong;
 - 1 (satu) kaca/pireks;
 - 1 (satu) penutup botol tertancap pipet;
 - 1 (satu) sendok pipet sabu warna bening;
 - 3 (tiga) korek api gas;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna hitam milik Muhammad Al-Furqan Amin alias Aan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo warna biru muda milik Dandi

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 7050 K/Pid.Sus/2026



alias Dandio;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Muhammad Al Furqan Amin
alias Aan;

7. Membebaskan kepada Anak Pelaku membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 32/PID.SUS-
Anak/2025/PT MKS tanggal 23 Desember 2025 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Anak dan Penuntut
Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 49/Pid.Sus-
Anak/2025/PN Mks tanggal 8 Desember 2025 yang dimintakan banding
tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan
yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 49/Akta.Pid.Sus-
Anak/2025/PN Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri
Makassar yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Januari 2026 Penasihat
Hukum Anak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan
Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 12 Januari 2026 dari Penasihat
Hukum Anak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2025
sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Makassar pada tanggal 12 Januari 2026;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut
telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Anak pada tanggal 3 Januari
2026 dan Penasihat Hukum Anak tersebut mengajukan permohonan kasasi
pada tanggal 9 Januari 2026 serta memori kasasinya telah diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 12 Januari 2026.
Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya
telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 7050 K/Pid.Sus/2026



undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Anak tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Anak yang pada pokoknya mohon agar Anak dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum karena putusan *judex facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yakni tidak mempertimbangkan hasil laporan penelitian kemasyarakatan Anak;
- Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri tidak salah dan telah tepat menerapkan peraturan hukum serta cara mengadili telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
- Bahwa *in casu judex facti* telah mempertimbangkan dengan cermat fakta yuridis yang relevan di persidangan dan telah tepat menyatakan perbuatan Anak bersama suaminya yang bernama Lk Muhammad Al-Furqan Amin alias Aan melakukan permufakatan jahat memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu saat dilakukan penangkapan tersebut, telah memenuhi rumusan delik dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena *in casu* belum terjadi jual beli Narkotika jenis sabu oleh Anak;
- Bahwa namun demikian, terlepas dari alasan kasasi Anak tersebut, putusan *judex facti* harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak karena *judex facti* dalam menjatuhkan pidana belum mempertimbangkan secara komprehensif keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak sebagaimana Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;
- Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak dipandang terlalu berat dan tidak mencerminkan keadilan khususnya bagi Anak karena memperlihatkan adanya disparitas pembedaan terhadap perkara sejenis dengan jumlah barang bukti Narkotika lebih banyak dan peran yang lebih signifikan namun dijatuhkan pidana yang lebih ringan, *in casu* Narkotika jenis sabu yang

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 7050 K/Pid.Sus/2026



ditemukan dalam penangkapan Anak jumlahnya relatif sangat sedikit, selain itu belum ada keuntungan materil yang diperoleh Anak dalam tindak pidana *a quo*, oleh karena itu putusan *judex facti* harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan;

- Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* pada tingkat kasasi dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dimana ketentuan Pasal 622 huruf w mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk selanjutnya Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika merujuk pada ketentuan Pasal 609 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP *juncto* Pasal V angka 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- Bahwa ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 609 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP *juncto* Pasal 609 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana adalah pidana bersifat kumulatif alternatif yakni pidana penjara dan/atau pidana denda, namun berdasarkan ketentuan Pasal 79 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan demikian pula ketentuan dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat;
- Bahwa dengan mempertimbangkan keadaan Anak dan sifat perbuatan Anak dan mempertimbangkan pula rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan yang menghendaki agar Anak ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam hal ini Lembaga Sentra Wirajaya Makassar, agar Anak memiliki keterampilan kerja untuk masa

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 7050 K/Pid.Sus/2026



depan Anak, dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 79 Ayat (1) dan Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka terhadap Anak beralasan dijatuhkan pidana yang lebih ringan;

- Bahwa alasan kasasi Anak selebihnya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Anak tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 32/PID.SUS-Anak/2025/PT MKS tanggal 23 Desember 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka Anak dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 609 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP *juncto* Pasal VII angka 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana *juncto* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 7050 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Anak SEPTIA NINGRUM alias SEPTI** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 32/PID.SUS-Anak/2025/PT MKS tanggal 23 Desember 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 49/Pid.Sus-Anak/2025/PN Mks tanggal 8 Desember 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Anak menjadi pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKS Sentra Wirajaya Kota Makassar;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **6 Mei 2026** oleh **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Hamsurah, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Hamsurah, S.H., M.H.

Hakim Kasasi Anak,

Ttd/

Sutarjo, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

Ttd/

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.

NIP. 19660601 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 7050 K/Pid.Sus/2026